

1501100-52.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... que foi utilizada na prática do roubo de fls. 140/142. A autoria também restou comprovada. O réu, ao ser interrogado na polícia, usando de prerrogativa constitucional, permaneceu calado (fls. 13). Em Juízo, porém, confessou a prática do roubo. Negou ter exigido que a vítima fizesse um PIX. Negou, ainda, ter adulterado as placas do carro da vítima e empreendido fuga assim que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501100-52.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090604 - 03º D.P. CAMPINAS

Réu:

JEFERSON ALEXANDRE BUENO ALENCAR e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

10/10/2022

Controle nº 2022/000364

Réu Preso

Aos 10 de outubro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). João Valente Filho, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 14:15h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra JEFERSON ALEXANDRE BUENO ALENCAR e THIAGO BETARELLI por infração ao Art. 157 § 2º, II do(a) CP(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes os réus e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública. Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com os réus através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas às vítimas J. V. G., J. V. F., a testemunha Policial Militar Fabio Pereira de Sousa e os réus interrogados.

Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Policial Militar André Luis de Sousa, requerimento o qual foi deferido e homologado pelo MM Juiz. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pela Defesa foi requerido a juntada dos laudos do IML referentes aos réus. Pelo MM. Juiz foi dito que deferia o requerido pela Defesa, abrindo-se vista às partes com a juntada e que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: "MM Juiz: A ação penal é inteiramente procedente. A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 15/18, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, pelo auto de entrega de fls. 21/22, pelo laudo de exame pericial do veículo da vítima de fls. 137/139 e pelo laudo de exame pericial da faca que foi utilizada na prática do roubo de fls. 140/142. A autoria também restou comprovada. O réu, ao ser interrogado na polícia, usando de prerrogativa constitucional, permaneceu calado (fls. 13). Em Juízo, porém, confessou a prática do roubo. Negou ter exigido que a vítima fizesse um PIX. Negou, ainda, ter adulterado as placas do carro da vítima e empreendido fuga assim que avistou a polícia. Admitiu, contudo, ter subtraído o veículo da vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca. Disse que ficou com o veículo da vítima desde a hora da subtração até por volta das "quatro horas da manhã", quando foi abordado pelos policiais e o veículo apreendido. Não empreendeu fuga. Disse que depois do roubo foi até o Jardim Aeroporto, no Campo Belo, onde alguns indivíduos adulteraram as placas do veículo. Concluiu dizendo ter dado "graças a Deus de ter sido pego com o carro e a vítima recuperado o veículo, pois o que fez foi muito errado". Assim se comportou o réu em Juízo na presença de seu d. defensor, circunstância que empresta ao ato ainda maior credibilidade. A prova oral coligida aos autos em ambas as fases da persecução penal também o incrimina à saciedade. A vítima declarou na polícia (fl. 12) que, na ocasião dos fatos, havia acabado de estacionar seu veículo no Largo do Pará e começou a procurar notas em dinheiro dentro seu veículo HONDA/FIT, a fim de abastecê-lo em um posto de gasolina, quando foi abordada por um indivíduo "com uma faca nas mãos", o qual exigiu que o declarante realizasse um pix para uma conta, afirmando "eu quero que voce faça o pix agora, senão vou te matar". A vítima disse ao indivíduo que não conseguiria fazer o pix. Então, ele disse: "então vou levar seu carro", ato contínuo, o assaltante entrou no carro e saiu do local. O declarante acionou o 190, reportando o ocorrido e fornecendo as características de seu veículo e do assaltante. Durante a madrugada, foi contatado por policiais militares, os quais lhe disseram que haviam encontrado seu veículo e o orientaram a comparecer à Delegacia de Polícia. O declarante compareceu na delegacia, onde reconheceu, sem sombra de dúvida, o conduzido ALEXANDRE como sendo a mesma pessoa que lhe abordou com uma faca e mediante grave ameaça de morte, subtraiu seu veículo. Reconheceu, ainda, seu veículo e o avaliou em R\$ 46.900,00. O reconhecimento pessoal do réu pela vítima foi devidamente formalizado, conforme se vê à fl. 23. Em Juízo, voltou a vítima a confirmar a ocorrência dos fatos na forma narrada na denúncia. Disse que na ocasião dos fatos o réu "apareceu com uma faca e já colocou em meu pescoço", "pedindo para eu fazer um pix". Como não conseguia, ele mandou o declarante descer do veículo, assumiu a sua direção e deixou o local. A vítima reconheceu pessoalmente o réu como sendo a pessoa que a assaltou (nº 1). Os policiais militares Jonas Silva Araújo e Rafael Fernandes Maciel testemunharam na fase inquisitorial (fls. 8 e 10) que, na ocasião dos fatos, receberam comunicação pelo COPOM sobre roubo de um veículo HONDA/FIT, cor prata, placas FGP0J55. Por volta das 03h55min, avistaram referido veículo trafegando pela Rua Marquês de Três Rios, com as letras iniciais do emplacamento alteradas. O motorista, ao perceber a aproximação dos policiais, acelerou o carro e começou a trafegar por diversas ruas, na tentativa de despistar os soldados. Após vários alertas de parada através de sinais sonoros e luminosos, conseguiram com que o motorista estacionasse o carro na Avenida Benjamin Constant. Desembarcaram do carro o réu e uma mulher. Os policiais

indagaram ao réu sobre o veículo e ele, de pronto, confessou que o havia roubado, eximindo a passageira de qualquer responsabilidade. Em vistoria no veículo, no banco traseiro, foi encontrada uma faca, que o réu também confessou que havia usado para praticar o roubo. Os policiais constataram que o réu havia adulterado as iniciais das placas do carro com fita isolante, ou seja, o que era para ser a letra "F" foi adulterado para a letra "E". O réu confirmou que havia adulterado o emblema com a fita. Em Juízo, os policiais militares Jonas Silva Araújo e Rafael Fernandes Maciel apresentaram idêntica versão. Disseram que durante patrulhamento abordaram o réu, quando ele conduzia o veículo HONDA/FIT da vítima, com queixa de roubo. O carro estava com suas placas adulteradas. O réu confessou que havia roubado o veículo com emprego de faca. A faca estava no banco traseiro do carro, sendo apreendida. Asseveraram que a vítima reconheceu o réu na polícia como sendo a pessoa que a assaltou. Referidos policiais afirmaram, ainda, que o veículo estava com as placas adulteradas e que só perceberam isso quando chegaram bem próximos dele, quando, então, viram que "que o emblema não batia". O policial Araújo reconheceu o réu em Juízo como sendo o indivíduo que foi abordado na condução do veículo da vítima e confessou o roubo do automotor. Mais não é necessário para edição de um decreto condenatório. Como visto, a subtração foi praticada mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), que foi devidamente apreendida na posse do réu (vide foto à fl. 142), mais propriamente no banco traseiro do veículo (cf. auto de apreensão às fls. 19/10) e periciada (cf. laudo às fls. 140/142), tendo o perito criminal consignado que além da finalidade a que se destina, pode ser utilizada para prática de lesão corporal, dano ou grave ameaça, dependendo da forma de manuseio, da habilidade e da destreza de seu operador, tornando inafastável o reconhecimento da correspondente causa de aumento de pena. O veículo da vítima foi periciado (cf. fls. 137/139). O material empregado pelo réu para adulterar a letra das placas do veículo (transformando a letra "F" na letra "E"), é visto no laudo pericial (fl. 138), importando observar ter o perito criminal consignado que aludido material, além da finalidade a que se destina, tinha condições de ser utilizado para alterar os caracteres alfanuméricos de placa de identificação veicular. Ainda quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permitimo-nos, com a devida vênia", reiterar os julgados citados na cota introdutória (fl. 4). O réu é primário e não ostenta condenações (cf. certidão de objeto e pé às fls. 159/160 e FA de fls. 161), o que deverá ser levado em consideração no momento da fixação da pena. Enfim, diante do exposto, por comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, requeiro seja julgada integralmente procedente a ação penal, condenando-se o réu na forma em que denunciado, impondo-lhe, em seguida, as respectivas penas, em concurso material (CP, art. 69), devendo na primeira fase ser levada em conta a primariedade do acusado. Na segunda fase, não há que se falar em confissão, já que o réu, conquanto tenha admitido a prática do roubo, negou a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não sendo sua confissão plena, logo, não pode lhe aproveitar. Na terceira fase, deve ser reconhecida a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (faca).

Por fim, reconhecido o concurso material de crimes, as penas de ambos os delitos devem ser somadas. Tratando-se de roubo majorado (delito grave), somado ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, o regime para início do cumprimento das penas privativas de liberdade deverá ser o fechado, único capaz e suficiente para a repressão e prevenção no caso. É, "data vênia", o que se aguarda." Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: "MM. Juiz: considerando-se a confissão judicial e o reconhecimento das vítimas, a DPE se abstém de pleitear a absolvição dos acusados. Com efeito, ao serem interrogados, Tiago e Jefferson admitiram o roubo tentado. Ao ser interrogado, Jefferson confessou o roubo tentado. Disse que estava sob efeito de droga e queria consumir drogas. Em seu interrogatório, Tiago confessou o delito. Disse que entrou pela porta aberta. Vivía na rua, ao lado da pizzaria. Pegou o dinheiro do caixa. Não segurou ninguém. Fugiu pela janela e passou pelo posto. Lá foi preso e agredido pelos policiais. A vítima João Vitor Gomes relatou em audiência virtual que no dia dos , o assalto começou a meia noite. Dois entraram. Um ficou na porta e um entrou e deu voz de assalto, simulando estar armado. O outro

João estava no escritório e viu pelas câmeras. O João correu pela porta de treinamento. Eram 3 portas. A do funcionário estava barrada pelo agente. O Jeferson que o segurava foi atrás do João e o depoente escapou e prendeu ambos dentro da loja. Eles abriram o caixa, levaram R\$200,00 e saíram pela janela da cozinha. O outro João pediu ajuda da polícia e foi atrás dos suspeitos, que foram presos. Eles foram presos rapidamente, no máximo em 20 minutos. Reconheceu o número 2 e acha que foi o número 1. Ele segurou o depoente pelo braço, mas estava sob efeito de droga e correu atrás do João. Eles deram voz de assalto antes de entrar na loja. João Vitor Ferreira relatou o mesmo. Uma porta estava aberta. Ele estava na gerência e o outro fazia a limpeza. Um rendeu o João colaborador. O depoente tentou fugir e viu mais uma pessoa com ele. Desvencilhou-se e correu pela terceira porta e buscou ajuda da polícia. Eles levaram dinheiro da gaveta, cerca de R\$200,00. Reconheceu os números 2 e 1 como agentes. Não houve agressão. O número 2 o segurou. Não presenciou a polícia efetuando a prisão dos agentes. O PM Pereira relatou que recebeu o pedido da vítima de que havia um assalto na pizzaria Domino's. Quando chegaram lá, o outro funcionário já havia fugido e havia os trancado lá dentro. Quando os policiais chegaram, os agentes pularam a janela lateral que dá acesso a um ponto de combustível. Os populares do posto apontaram os agentes e os policiais os perseguiram e os prenderam. Um havia se escondido no terreno na avenida John Boy Dunlop. No dia, os ofendidos reconheceram ambos. No bolso do número 2 (Tiago) havia dinheiro. Nesse incluso contexto probatório, mister sejam os réus beneficiados pela atenuante da confissão judicial na segunda fase de dosimetria de pena. Ademais, requer a redução máxima da pena, em razão da tentativa, já que o delito se manteve distante da consumação. Os ofendidos fugiram da pizzaria e os réus foram presos, com a recuperação do dinheiro furtado. Por fim, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias do roubo tentado. De fato, segundo relataram os ofendidos, os agentes estavam sob efeito de drogas, mas não se mostraram violentos. Não houve emprego de violência ou ameaça desnecessária. Em consequência disso e do estabelecimento de pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, requer a fixação de regime prisional inicial semiaberto, ante a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, à luz do artigo 33, par. 2º letra b do Código Penal. Vale lembrar que conforme entendimento sumulado do STF, a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentação idônea para o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o previsto na lei penal. Também a súmula 269 do STJ merece aplicação no caso. É o que requer a Defensoria Pública." A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Thiago Betarelli e Jeferson Alexandre Bruno Alencar, qualificados nos autos, foram processados como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto. A vítima J. contou que o roubo ocorreu por volta de 0:40 horas. Um dos autores entrou e outro ficou na porta. Aquele que entrou anunciou o roubo e simulou que estava armado. O outro funcionário, J.F.V., conseguiu sair por outra porta, de treinamento. O depoente conseguiu escapar e trancou os agentes lá dentro. Os agentes pegaram dinheiro e fugiram pela janela. A polícia deteve os réus cerca de 20 minutos ainda. O depoente reconheceu apenas o número "2", Thiago, ficando em dúvida com relação ao número "1", Jeferson. O segundo depoente, J. F. V., disse que estava na loja quando ouviu alguém entrando e rendendo o outro funcionário. Foi avistado pelos agentes e tentou fugir, vendo que também havia um segundo assaltante. Conseguiu correr e chamou a polícia. Foram levados cerca de duzentos reais aproximadamente. Também reconheceu Thiago e ficou em dúvida quanto a Jeferson. Não foi agredido. O policial Fabio, por seu turno, disse que estava no posto policial juntamente com seu parceiro, quando um dos funcionários da pizzaria pediu ajuda. Quando chegaram ao local, o outro funcionário disse que havia trancado os agentes no interior do estabelecimento. Entretanto, eles pularam a janela lateral e fugiram. Os populares apontaram os autores e ambos foram alcançados. O depoente reconheceu corretamente os agentes, afirmando também que foi feito reconhecimento na delegacia pelas vítimas. O réu Jeferson confessou a autoria, dizendo que Jeferson dizendo que praticou o crime sob efeito de drogas. Praticou o crime sozinho.

Thiago, por sua vez, também confessou o crime, dizendo que foi espancado pelos policiais e por populares.

A respeito, aguarde-se a juntada do laudo solicitado pela D. Defensoria.

Não há, ainda, que se falar em tentativa, já que houve a efetiva subtração de dinheiro.

No mais, provadas autoria e materialidade, passo a dosar a pena, anotando que Jeferson é primário e de bons antecedentes (foi absolvido em ação penal), enquanto Thiago possui cinco condenações que geram reincidência (fls. 87/102).

Para ambos os réus, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. A atenuante para Jeferson não tem repercussão legal. Para Thiago, compenso uma das agravantes com a confissão. Pelas outras quatro, aumento a pena em 1/3, para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Deve incidir novo aumento de 1/3 em razão do concurso de agentes.

Assim, a final de Jeferson é de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa e a de Thiago de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 17 dias-multa.

Jeferson deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, enquanto Thiago, em razão de suas condições pessoais, no fechado.

Mantenho a custódia preventiva para ambos os réus, já que ainda necessária para a garantia da ordem pública e agora, também, para assegurar a aplicação da lei penal. A de Jeferson deverá respeitar, todavia, o regime inicial de cumprimento de pena imposto.

Assim sendo, julgo procedente o pedido inicial e condeno, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, Jeferson Alexandre Bruno Alencar à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa de valor unitário mínimo e Thiago Betarelli à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, também de valor mínimo.

Custas de 100 Ufesps." Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença.

Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.